Entre :

FuturMaster France, société par actions simplifiée, au capital de 1 201 000 Euros, dont le siège social est à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 1 cours de l'Ile Seguin, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 834 285 637, représentée par Monsieur Yacine ZEROUAL, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « **FuturMaster** » ou « le Prestataire »

Et :

AGROM SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 501 000 euros, dont le siège social est 7 rue Pierre Lemaître, 35 500 VITRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 812 532 042, représentée par Monsieur Pierre-Hervé HOURMANT, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée le « **Client**»

Agissant tant en son nom et pour son compte que pour celui des sociétés Bénéficiaires telles que définies ci-après,

FuturMaster et le Client sont ci-après dénommées collectivement les « **Parties** » et individuellement une « **Partie** ».

Il a tout d'abord été exposé ce qui suit :

Le Groupement des Mousquetaires (le « Groupement des Mousquetaires ») est un groupe de grande distribution alimentaire et non alimentaire qui comporte plusieurs enseignes notamment Intermarché, Bricomarché, Netto. Le Groupement des Mousquetaires a constitué un pôle agroalimentaire, AGROMOUSQUETAIRES qui, au jour de la signature du présent contrat, réunit près de 60 Unités de Production réparties en France autour de 10 filières.

Dans la continuité des engagements AGRO Performance Plus 2020 (A2P 2020), AGROMOUSQUETAIRES a souhaité renforcer sa compétitivité via la constitution d'un système d'information commun à l'ensemble des Unités de production et couvrant l'ensemble des processus métiers des filières susmentionnées.

Adossée à AGROMOUSQUETAIRES, AGROM SERVICES est une société spécialisée dans les fonctions supports des Unités de Production du groupe (ci-après désignées « les Bénéficiaires ») et à ce titre, a été mandaté par celles-ci pour contracter en leur nom et pour leur compte le présent contrat et ce, sans solidarité.

FuturMaster est l'éditeur et propriétaire de progiciels destinés à l'optimisation des processus de Supply Chain Planning. A ce titre, Futur Master concède en licence les droits d'exploitation sur ses progiciels, dont il assure le paramétrage, l'installation, la formation et la maintenance.

FuturMaster a conclu avec le Client un contrat de licence de progiciel et de services de maintenance associés. Le Client a en outre requis de FuturMaster de fournir certains services relatifs au progiciel permettant de procéder à l'installation du Progiciel dans son système d'information ainsi que différents services professionnels.

Le Prestataire a pour objectifs : (i) le maintien en condition opérationnelle des services dans le respect des Niveaux de Service tels que définis dans les CGV et annexes y associées, (ii) la possible évolution des services en fonction de ses nouveaux besoins, qui passent par la mise en place par FuturMaster d'un point d'entrée unique pour la réalisation de prestations de qualité constante voire améliorée dans le respect des Niveaux de service rendus par une équipe de professionnels qualifiés devant travailler en étroite collaboration avec le Client et les Bénéficiaires.

Dans ces circonstances, et après discussions, les Parties ont convenu de conclure le présent contrat afin de définir les conditions juridiques, financières et opérationnelles suivant lesquelles FuturMaster fournira au Client lesdits services.

Les Parties déclarent et reconnaissent que la négociation commerciale ayant précédé la conclusion du présent contrat ont été conduites de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient légitimement ignorer.

PHH

Article 1 - Définitions

Tous les termes figurant en majuscule dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée ci-après. Les termes non définis dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée dans le Contrat de Licence et/ou le Statement of Work.

« Annexe » : tout document annexe joint aux présent Contrat, ainsi que toute annexe dûment signée par chacune des Parties postérieurement à la Date Effective, se rapportant et faisant partie intégrante du Contrat tel que le Statement of Work.

« Bénéficiaires » : Tous les sites de production industrielle possédées à ou plus de cinquante pour cent (50%) des actions ou des parts par le groupe AGROMOUSQUETAIRES.

« Bon de Commande » : le document établi par Futurmaster ou le Client et dûment accepté par écrit par l'autre Partie pour la commande de Services additionnels par rapport aux Services convenus à la date de signature du présent Contrat.

« Contrat » : l'ensemble formé par les présentes conditions générales de fourniture de services, les Conditions Particulières, et leurs Annexes, tous Statement of Work, Bons de Commande, ainsi que leurs avenants éventuels tels que conclus conformément à l'Article 15 ci-après et tous documents conclus en vertu de ou par référence au présent Contrat.

« Demande de Modification de Services » : la demande de modifications des Services adressé par FuturMaster ou le Client.

« Donnée Personnelle » : désigne les données telles que définies par la réglementation relative à la protection des données, mises à la disposition ou transférées à FuturMaster, en qualité de sous-traitant, et toutes données personnelles que FuturMaster traite en tant que sous-traitant.

« Droits de Propriété Intellectuelle » : tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, qu'ils soient déposés ou non déposés, enregistrés ou non enregistrés, en ce compris: (i) les droits sur et en relation avec une, tels que notamment les brevets, (ii) les droits d'auteur; (iii) les droits sur les bases de données, y compris les droits applicables aux producteurs de bases de données, (vi) tous les droits ou formes de protection de nature ou ayant un effet similaire aux droits décrits dans les paragraphes (i) à (iii) et dans une quelconque juridiction française; et (v) tout autre droit portant sur des informations confidentielles et/ou techniques, tels que les droits sur les secrets d'affaires, les secrets de fabrique, le savoir-faire.

« Date Effective » : la date de signature du présent Contrat.

« Heures Ouvrées » : désigne les heures de la semaine (8h-20 h) à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, référence faite au calendrier des jours fériés français, et durant lesquelles le Prestataire doit être disponible pour le Client.

« Informations Confidentielles » : le contenu du Contrat, toute information concernant l'existence et le déroulement de la négociation du Contrat entre les Parties ainsi que toutes informations relatives à chacune des Parties qui ne sont généralement pas connues du public, qu'il s'agisse du Service et de ses éléments et composants, d'une technique, secret d'affaire ou autre (y compris, de manière non exhaustive, le savoir-faire et les informations relatives à la technologie, aux logiciels, aux formules, données, algorithmes, spécifications et aux prototypes, aux clients, aux plans d'affaires, aux activités de promotion et de marketing, aux financements et autres informations commerciales).

« Jour Ouvré » : tous les jours de la semaine hors samedi et le dimanche et les jours fériés en France.

« Livrable » : toute création intellectuelle, y compris informatique, réalisée en exécution des Services Professionnels, telle que notamment tout document, rapport, analyse, donnée, étude, manuel, visuel, maquette, illustration, ou dessin, ainsi que le support de ladite création, quelle que soit sa nature, notamment ceux définis dans le Statement of Work ou le Bon de Commande applicable.

« Mise en Production » : l'installation en production opérationnelle du Service sur un environnement réel de production, à la suite de la signature du procès-verbal de Mise en Production ou constatée par FuturMaster par voie de notification écrite, conformément au Statement of Work.

42 PHH

« **Prérequis** » : désigne la configuration logicielle et matérielle minimale du Client, telle que définie dans le Statement of Work, permettant la fourniture des Services par FuturMaster. Les Parties conviennent qu'il s'agit là d'une configuration requise minimale.

« **Procédure de Modification des Services** » : la procédure mentionnée en Annexe [2] sur la base de laquelle une Demande de Modification de Services pourra être effectuée par le Client.

« **Phase Projet** » : toute phase du Projet telle qu'identifiée dans le Statement of Work.

« **Progiciel** » : la version standard du progiciel FUTURMASTER dont un droit d'utilisation est concédé au Client en code objet dans le cadre du Contrat de Licence.

« **Recette** » : les opérations de recette fonctionnelle nécessaires pour vérifier la conformité des Services et/ou des Livrables à leurs Spécifications, telles que validées par les Parties conformément au Statement of Work.

« **Services** » ou « **Services Professionnels** » : les services de paramétrage, d'installation, de consulting, ou de formation, fournis par FuturMaster en relation avec le Progiciel, et identifiés dans le Statement of Work ou dans le Bon de Commande applicable. Les Services Professionnels ne comprennent pas la Maintenance fournie dans le cadre du Contrat de Licence.

« **Spécifications** » : les spécifications techniques des Services et/ou des Livrables fournis par FuturMaster, telles que définies dans le Statement of Work ou dans le Bon de Commande applicable, validées par les Parties et servant de référentiel de conformité.

« **Statement of Work** » Le document figurant en Annexe au Contrat constitue un projet du Statement of Work qui sera complété et mis à jour d'un commun accord par les Parties. Toute nouvelle version sera validée par chacune des Parties conformément à la procédure prévue au Statement of Work, annulera et remplacera le projet joint en Annexe et fera partie intégrante du présent Contrat, en tant qu'avenant.

« **User Acceptance Test** » ou **"Tests de Recette"**: a la signification qui est donnée dans le Statement of Work.

« **Territoire** » : la zone géographique définie dans les Conditions Particulières dans lesquelles le Client obtiendra les Services ou à défaut la France.

Article 2 - Objet

2.1 Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières dans lesquelles FuturMaster fournit les Services et/ou les Livrables au Client et/ou aux Sociétés Bénéficiaires.

2.2 Le présent Contrat ne constitue pas en lui-même une commande de Services, ni un engagement de commande de Services pour le Client des Services. Toute demande de Services devra faire l'objet d'un Statement of Work et / ou d'un Bon de Commande.

2.3 Le présent Contrat s'applique à tout Bon de Commande et / ou Statement of Work ou toute demande de Services convenue entre FuturMaster et le Client conformément aux conditions prévues par le présent Contrat, en particulier l'Article 3 ci-après.

Article 3 - Services Professionnels

3.1 En cas de demande du Client, FuturMaster soumettra au Client un Statement of Work, comprenant les différentes conditions et modalités de fourniture des Services, notamment les Services et Livrables à fournir, ainsi que toutes les conditions particulières relatives à la fourniture desdits Services et/ou Livrables, telles que, le cas échéant, la période au cours de laquelle ces Services et / ou Livrables seront exécutés et délivrés au Client, et les conditions financières applicables.

3.2 En cas d'accord sur le Statement of Work proposé par FuturMaster, le Client devra adresser à FuturMaster une version signée du Statement of Work afin d'obtenir le commencement des Services par FuturMaster. Le cas échéant, le Client devra également émettre et adresser à FuturMaster un Bon de Commande, soit: (i) par courrier ou remise en main propre, avec accusé de réception; (ii) ou par courrier électronique. Un Bon de Commande ne devra comprendre que les dispositions spécifiques suivantes: (a) l'identification des Services / Livrables, (b) le prix / les frais / charges, (c) la quantité, et (d) le lieu/site d'exécution des Services. En cas de contradiction, le présent Contrat et le Statement of Work convenu en relation avec ces Services et / ou Livrables prévaudront sur toutes dispositions prévues dans le Bon de commande conformément à l'ordre de prévalence prévue à

93 PHH

l'Article 3.3.

3.3 En cas de contradiction entre les conditions du présent Contrat et les termes d'un Bon de Commande ou d'un Statement of Work ou de leur(s) Annexe(s), les Parties conviennent que l'ordre de prévalence suivant s'appliquera: (i) les dispositions et conditions générales du présent Contrat (sauf en ce qui concerne le prix / les frais / charges), (ii) le Statement of Work applicable, (iii) le Bon de Commande.

3.4 Tous les Services et / ou Livrables fournis par FuturMaster seront soumis aux dispositions et conditions générales du présent contrat (y compris, dans l'hypothèse où le Statement of Work n'aurait pas été signé par le Client ou un Bon de Commande émis par ce dernier). Il est expressément convenu que toutes les conditions générales ou contrat communiquées par le Client, telles que celles figurant en Annexe à un Bon de Commande ou au Statement of Work ou tout autrement adressées par le Client à FuturMaster (y compris les conditions générales d'achat) ne seront, en aucun cas, applicables et sans effet dans le cadre de la fourniture de Services par FuturMaster au Client et/ou aux Bénéficiaires.

3.5 Outre le Bon de Commande visé aux Articles 3.2 et 3.3, le Statement of Work ou tout descriptif des Services communiqué par FuturMaster, est le seul autre document pouvant être considéré comme ayant force obligatoire entre les Parties et applicables à la fourniture des Services par FuturMaster au Client et/ou aux Bénéficiaires.

3.6 Chacune des Parties pourra demander par écrit d'apporter des modifications, des ajouts, des suppressions ou des modifications à un Statement of Work ou à un Bon de Commande conformément à la Procédure de Demande de Modification décrite en Annexe 2 ci-jointe. Si une telle modification a un impact sur le prix convenu pour les Services concernés, FuturMaster devra communiquer au Client les nouvelles conditions financières applicables soumises à l'acceptation du Client. Les Parties s'engagent à échanger de bonne foi et convenir des ajustements des prix appropriés, ainsi que du planning d'exécution initial éventuellement prévu, et tout autre ajustement nécessaire par rapport aux conditions initialement convenues, conformément à la Procédure de Demande de Modifications décrite en Annexe 2.

3.7 FuturMaster s'efforcera d'exécuter les Services ou chaque Phase Projet suivant les dates estimées de réalisation ou le jalon ou calendrier/planning applicable (si défini dans le Statement of Work ou le Bon de Commande), étant convenu que lesdites dates ou jalons ou calendrier/planning restent prévisionnel, à l'exception des seules dates ou jalons qui seront expressément définis comme impératifs dans le Statement of Work ou le Bon de Commande applicable.

3.8 Chacun des Bénéficiaires peut bénéficier des présentes. En revanche, seul le Client est habilité à émettre des Bons de Commande, lesquels engageront contractuellement le Client et les Bénéficiaires vis-à-vis de FuturMaster.

Article 4 - Recette

L'acceptation ou la recette des Services et des Livrables sera réputée effectuée à la fin de l'exécution des Services et, dans le cas où un Statement of Work a été adopté par les Parties, lorsque les Tests de Recette (UAT) auront été réalisés conformément au Statement of Work.

Aucune utilisation des Livrables ne sera possible sans exécution des phases de Tests de Recette telles que décrites dans le Statement of Work. Tout utilisation totale ou partielle par le Client de ces livrables sans respect des procédures de Tests de Recette libérera FuturMaster de ses obligations de garanties prévues dans l'Article 8 du présent Contrat.

Le Client s'engage à notifier à FuturMaster tout défaut de conformité des Services et/ou d'un Livrable par rapport aux Spécifications, au Bon de commande ou au Statement of Work dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les dix (10) jours suivant la réalisation des Tests de Recette.

Article 5 – Personnel

5.1 FuturMaster est seule responsable (i) de la composition de l'équipe affectée à la réalisation des Services et (ii) de l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour garantir notamment la qualité de ses Services. FuturMaster affectera, à l'exécution des Services, une équipe comprenant les membres de son personnel pourvus de l'expérience, des compétences techniques et fonctionnelles nécessaires à la bonne exécution des Services. Le Client se réserve le droit de demander à FuturMaster, à tout moment, le remplacement de l'un des membres du personnel de FuturMaster, sous réserve de justes motifs.

Les membres du personnel de FuturMaster doivent être en toutes circonstances, suffisants pour garantir le respect des conditions de délivrance des Service convenus dans le Statement of Work.

YB PHK

5.2 FuturMaster est responsable de la direction, de la surveillance et du contrôle de son personnel affecté à l'exécution des Services qui reste sous son exclusive et constante responsabilité et autorité hiérarchique.

Les indications ou demandes du Client concernant l'exécution des Services ne pourront être adressées qu'au Responsable du Contrat ou au Chef de Projet de FuturMaster, étant précisé que cette situation ne pourra créer aucun lien de subordination entre ce dernier et le Client.

5.3 FuturMaster s'engage à ce que, lors de l'exécution des Services dans les locaux du Client et/ou aux Bénéficiaires, le personnel de FuturMaster se conforme à tous les règlements internes du Client, notamment en matière d'hygiène et sécurité.

5.4 FuturMaster assure, en sa qualité d'employeur, la gestion administrative, comptable et sociale de toutes les personnes intervenant dans l'exécution des Services et devra s'acquitter des obligations qui sont les siennes au regard des dispositions du droit du travail, notamment en matière de paiement des salaires et cotisations sociales afférentes. FuturMaster s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail et, en particulier, les règles sur le travail dissimulé. A ce titre, FuturMaster déclare que toutes les personnes, affectées à l'exécution des Services, sont régulièrement employées et déclarées au titre de la législation applicable (déclaration préalable à l'embauche, établissement du bulletin de paie, etc.) et qu'il s'est bien acquitté de ses obligations sociales et fiscales.

Le Prestataire s'engage, conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 et suiv., D. 8222- 5, D 8222-7 et D.8254-2 du Code du travail, à remettre au Client, lors de la signature du Contrat, et sur demande du Client, les documents et attestations permettant d'établir, conformément aux termes du Code du travail, qu'il satisfait à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le travail dissimulé.

Article 6 - Obligations du Client

Afin de permettre au Fournisseur de remplir ses obligations, le Client s'engage à :

- fournir tous les documents et informations en sa possession et utiles pour l'exécution des obligations de FuturMaster ;
- collaborer avec FuturMaster dans la mesure requise, et suivant la répartition convenue au Statement of Work ;
- valider tout Livrable selon la procédure de recette prévue au Contrat, et, le cas échéant, émettre les réserves utiles dans les délais impartis ;
- ne pas supprimer la dénomination ou la mention de copyright de FuturMaster sur les copies des Livrables effectuées sous quelque forme que ce soit, y compris de manière partielle ou avec adaptations ; et
- ne pas copier, traduire, adapter, modifier, désassembler, décompiler les Livrables, sauf dans les cas expressément autorisés par les dispositions légales applicables.
- payer le prix correspondant aux Services conformément aux dispositions du Contrat.

Article 7 - Conditions financières - Paiement

7.1 Prix des Services

Le Client s'engage à payer à FuturMaster le prix des Services définis dans le Statement of Work ou le Bon de Commande applicable. Si un montant fixe est indiqué dans le Statement of Work ou le bon de commande concernant les Services, ce montant maximal sera considéré comme étant estimatif. Nonobstant la disposition précédente, les Parties conviennent que les estimations présentées ont été réalisées sur la base d'un échange loyal d'informations permettant de fixer le prix maximal des Services tel que défini dans le Statement of Work. Aussi FuturMaster s'engage à prendre toutes mesures destinées à respecter le montant maximal définit dans le Statement of Work.

Dans l'hypothèse où le montant maximal risque d'être dépassé, FuturMaster s'engage à en informer le Client et ce, sans délai, d'en expliquer les raisons et de lui présenter toutes les solutions afin de respecter l'estimation maximale.

Sous réserve de mentions expresses différentes convenues entre les Parties, les Services fournis sont facturés sur la base du temps passé et des dépenses réellement engagées par FuturMaster. Le temps passé par FuturMaster sera facturé suivant ses tarifs (TJM) en vigueur au moment de la fourniture des Services. FuturMaster fournira au Client un relevé mensuel détaillant chaque prestation exécutée par les consultants/intervenants dans le cadre du présent contrat.

72 PHK

Seules les créances certaines, liquides et exigibles sont payables en intégralité.

Si le Client conteste partiellement une facture, il doit régler la part non contestée dans les délais applicables après avoir informé le Prestataire par écrit du paiement partiel, en expliquant les motifs de la contestation et en les justifiant. Les Parties conviennent de résoudre de bonne foi tout différend ou réclamation portant sur une facture qui a été contestée. Dès que le Prestataire a procédé aux corrections et actions nécessaires, et que la contestation n'a plus lieu d'être, le Client s'engage à payer tout montant dont le Client reste redevable au titre de la facture contestée.

Les tarifs de FuturMaster figurant, le cas échéant, dans le Statement of Work ou le Bon de Commande, seront augmentés au début de chaque année calendaire suivant l'évolution de l'indice SYNTEC. L'ajustement sera limité à trois [3] % sur douze [12] mois consécutifs.

Le montant du prix des Services fixé dans le Statement of Work ou le Bon de Commande applicable pourra être ajusté par FuturMaster proportionnellement par rapport à toute modification et extension des Services par rapport aux Services définis dans le Statement of Work ou le Bon de Commande applicable après validation par le Client.

Les prix s'entendent hors frais liés à la fourniture des Services. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des intervenants de FuturMaster, occasionnés par la fourniture des Services en dehors de l'Ile de France seront remboursés sur justificatifs, sous réserve de l'accord préalable et écrit du Client conformément au Statement of Work ou au Bon de Commande.

7.2 Facturation – Paiement

Toutes les sommes dues au titre du Contrat sont indiquées hors TVA ou toutes taxes applicables, lesquelles sont à la charge du Client.

Le Client s'engage à payer toutes les factures de FuturMaster dans un délai maximal de trente (30) jours fin de mois à compter de la date de réception de la facture et sans retenue. Le respect de la date de paiement de chaque facture est une obligation essentielle du Client.
En conséquence, en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de L. 441-10 du Code de commerce, FuturMaster appliquera de plein droit un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, sur les montants facturés qui seraient échus.

Sous réserve de toutes contestations en cours, en cas de non-paiement du prix des Services, FuturMaster se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le Contrat de plein droit et après mis le Client en demeure de s'expliquer sur les raisons du non-paiement.

Article 8 - Garantie

8.1 Conformité des Services

FuturMaster garantit au Client que les Services seront exécutés de manière professionnelle et seront conformes au descriptif des Services ou aux Spécifications Fonctionnelles telles que définies dans le Statement of Work, pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de date d'utilisation du Service par les utilisateurs finaux de chaque Bénéficiaire en situation de production. (La « **Période de Garantie** »). La Période de Garantie est activée à chaque nouvelle mise en place du Service pour un Bénéficiaire donné.

En cas d'anomalie, d'erreur ou de défaillance des Services et/ou des Livrables, FuturMaster s'engage, à corriger les Services correspondant défaillants, et ce, dans les délais prévus par le Statement of Work applicable ou à défaut dudit document, après la réception de la réclamation du Client dans les meilleurs délais et au plus tard quarante-huit heures [48] heures après la notification de ladite anomalie. FuturMaster s'engage à effectuer la correction à la condition toutefois que le Client (i) ait notifié FuturMaster de l'anomalie, erreur ou défaillance des Services et/ou des Livrables pendant la Période de Garantie, (ii) n'ai pas fait procéder à des modifications des Services et/ou des Livrables par toute entité autre que FuturMaster. Pour que FuturMaster soit en mesure de procéder aux corrections nécessaires, le Client s'engage à lui fournir la description et toutes les informations nécessaires à l'identification de ladite anomalie, erreur ou défaillance.

Par ailleurs, FuturMaster ne peut garantir que :

- le Service est adapté aux besoins du Client, dans la mesure où ce dernier et le Prestataire ont vérifié l'adéquation des fonctions et spécifications visées dans la Documentation avec les besoins propres du Client et ses objectifs ;

72 PHH

- le Service fonctionnera de manière ininterrompue ou exempte de toute erreur. Le Client reconnait que le Service peut présenter des anomalies et que toutes les anomalies ne sont pas rectifiables ou qu'il n'est pas toujours nécessaire de les corriger. FuturMaster s'efforce de s'assurer que le Service ne contient aucun virus. Le Client sera seul responsable de la mise en place de protections anti-virus adéquates sur son Matériel et, le cas échéant, de souscrire une assurance suffisante contre les risques de présence de virus ; et

- toute anomalie pourra systématiquement être corrigée. Lorsqu'une Anomalie sera identifiée, FuturMaster et le Client s'entendront sur la nécessité de correction de cette Anomalie.

- **8.2 Garantie d'éviction**

FuturMaster garantit le Client contre toute action ayant pour fondement le fait que les Services et/ou Livrables enfreignent, sur le Territoire, les droits de propriété intellectuelle dont un tiers serait titulaire.

La présente garantie est accordée par FuturMaster sous condition toutefois que :

- FuturMaster soit informée dans les meilleurs délais de toute réclamation, plainte ou recours de la part d'un tiers alléguant d'une contrefaçon par les Services et/ou Livrables de ses droits de propriété intellectuelle (le "Tiers") ;

- FuturMaster soit en mesure d'assurer discrétionnairement la défense du Client contre ladite menace, plainte ou recours ; et

- le Client apporte son assistance et permette à FuturMaster d'assumer seule le contrôle de toute négociation avec le Tiers en vue de conclure une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil.

Le Client s'interdit de répondre seul à la réclamation, plainte ou recours, et/ou à conduire seul la défense judiciaire du litige diligenté contre lui par le Tiers ou de discuter ou conclure quelconque arrangement ou transaction avec le Tiers, et s'engage, s'il est mis en cause directement, à informer sans délai FuturMaster et à se concerter avec cette dernière dans les conditions prévues par le présent article.

Toutes les dépenses engagées pour la défense du Client ainsi que tous les droits, frais, honoraires et dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait être condamné seront entièrement à la charge de Futurmaster.

A la suite de la réclamation, plainte ou recours du Tiers, et sous réserve des conditions visées ci-dessus, Futurmaster fera cesser la violation, à son choix, à ses frais et après en avoir informé le Client :

- soit en fournissant à ses frais un élément équivalent ou présentant des fonctionnalités similaires à l'élément faisant l'objet d'une action en violation de droits, dans des délais revus avec le Client et minimisant les impacts sur les activités du Client. L'élément modifié ou de remplacement sera conforme aux garanties ou spécifications définies dans le Contrat et le Client bénéficiera sur cet élément des mêmes droits que ceux exigés sur l'élément d'origine ;
- soit en obtenant à ses frais pour le Client le droit de continuer à utiliser ledit élément ;
- ou, si Futurmaster justifie que les deux options ci-dessus sont soit impossibles soit irréalisables dans des délais compatibles avec l'activité du Client, en remboursant au Client l'ensemble des sommes versées au titre du Contrat.

Dans l'hypothèse de la conclusion d'une transaction dont le montant serait convenu entre FuturMaster et le Tiers, FuturMaster prendra à sa charge l'intégralité des montants à verser par le Client au Tiers.

La présente garantie d'éviction consentie par FuturMaster ne s'applique pas aux Services et/ou Livrables :

- qui ont fait l'objet d'une modification, après délivrance par FuturMaster et par un tiers prestataire ;
- dont l'utilisation est combinée à des logiciels tiers, Matériels ou Systèmes d'Exploitation autre que ceux définis en Annexe au Contrat de Licence ou dans un Statement of Work, lorsque la prétendue contrefaçon est relative à une telle combinaison ;
- qui sont toujours utilisés par le Client malgré la conclusion d'une transaction, ou la signification d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée ou à défaut de mise en œuvre par le Client des modifications conseillées par FuturMaster permettant d'écarter la qualification de contrefaçon ;
- qui sont utilisés par le Client quand la contrefaçon découle d'un manquement au strict respect des dispositions du Contrat par le Client.

YZ PHH

En cas de contrefaçon imputable au Client et de décision de justice prononcée à l'encontre de FuturMaster, le Client s'engage à indemniser FuturMaster de toutes les conséquences financières résultant de ladite condamnation et, plus particulièrement, de tous dommages-intérêts en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, et des frais et honoraires d'avocats.

Les garanties consenties par FuturMaster dans le cadre du présent Article 8 ne s'appliquent pas aux Logiciels Tiers. Les éventuelles garanties applicables aux Logiciels Tiers sont concédées par leurs éditeurs respectifs, selon les conditions générales standard de ces derniers.

Article 9 - Responsabilité

Les obligations incombant à FuturMaster au titre du Contrat sont des obligations essentielles sans lesquelles le Client n'aurait pas contracté. FuturMaster s'engage à exécuter ses obligations avec tout le professionnalisme requis et ce conformément aux règles de l'art communément acceptées.

9.1 Principes de responsabilité.

La Partie fautive indemnisera la Partie victime pour tout dommage direct selon les modalités visées aux présent article.

Les Parties renoncent expressément à se demander mutuellement réparation des préjudices indirects.

FuturMaster ne sera tenue que de la réparation des conséquences pécuniaires des dommages directs causés au Client et aux Bénéficiaires, à ses préposés et/ou à des tiers y compris toute entité du Groupement, par son fait dans le cadre de l'exécution du Contrat. FuturMaster est seule responsable des choix, actions, moyens logistiques, informatiques, humains qu'il met en place pour la bonne exécution des Prestations objet des présentes.

FuturMaster ne saurait en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des dommages indirects matériels ou immatériels, ou imprévisibles au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, occasionnés dans le cadre de l'exécution du Contrat, ni de la perte des données ou des dommages causés aux enregistrements ou aux données du Client. Le Client s'engage à effectuer et à s'assurer que les Sociétés Bénéficiaires effectuent les sauvegardes de données nécessaires afin de parer à l'éventualité d'une perte ou dommage aux données et s'engage à vérifier que ces sauvegardes sont effectuées de manière régulière.

Par ailleurs, il est convenu expressément que les pertes de bénéfices, perte de chiffre d'affaires, perte de commandes, perte d'une chance, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données, coût de l'obtention d'un produit, d'un logiciel, d'un service ou d'une technologie de substitution, ou toute action dirigée contre le Client et/ou les Bénéficiaires par un tiers constituent des dommages indirects et, par conséquent, n'ouvrent pas droit à aucune réparation pour le Client et/ou pour les Bénéficiaires.

9.2 Plafond d'indemnisation

Dans l'hypothèse où la responsabilité de FuturMaster serait engagée vis-à-vis du Client et/ou les Sociétés Bénéficiaires dans le cadre du Contrat, le montant total de l'indemnisation à laquelle le Client et/ou les Sociétés Bénéficiaires pourrait prétendre sera limité à trois (3) fois le montant payé par le Client en contrepartie des Services fournis dans le cadre du Statement of Work relatif à la prestation dans laquelle la responsabilité de FuturMaster a été engagée. Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article ne sont pas applicables en cas de dommages causés à la personne humaine, de dol ou de faute lourde qui seront indemnisés dans les conditions prévues par le droit commun.

Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article sont déterminées par l'équilibre que constituent ensemble l'étendue des obligations de FuturMaster, le prix des Services, les montants de l'indemnisation que FuturMaster pourrait être amenée à verser au Client et/ou aux Sociétés Bénéficiaires en cas de mise en cause de sa responsabilité et les stipulations de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de FuturMaster. Le Client est conscient que les tarifs pratiqués par FuturMaster sont déterminés en fonction de l'existence de cette limitation de responsabilité.

Les présentes dispositions resteront en vigueur même en cas de résolution judiciaire du Contrat.

YZ PHH

Chacune des Parties déclare et s'engage à maintenir les polices d'assurance nécessaires dans le cadre de ses obligations au titre du Contrat. En particulier, FuturMaster déclare être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à l'exécution du Service par son personnel ou ses collaborateurs. FuturMaster fournira, sur demande du Client, une attestation d'assurance confirmant les polices d'assurance souscrites chaque année.

Article 10 - Force Majeure

Les obligations incombant à l'une ou l'autre des Parties au titre des présentes seront suspendues de plein droit et sans formalité, et sa responsabilité dégagée, en cas de survenance d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter normalement ses obligations. Il est précisé que sont considérés comme des cas de force majeure, tous événements satisfaisant les critères fixés par la loi et appréciés comme tels par les juridictions françaises au jour de leur survenance.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

Cependant, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est convenu expressément que les Parties peuvent résilier de plein droit le présent Contrat, si l'événement, défini comme une hypothèse de suspension d'obligations, perdurait au-delà d'un (1) mois. Cependant, cette résiliation de plein droit ne pourra avoir lieu que huit (8) jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Contrat serait alors résilié sans dommages et intérêts à la charge des contractants.

Article 11 - Durée

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa Date Effective pour une durée de cinq (5) ans (la « ***Période Initiale*** »). A l'issue de la Période Initiale, le Contrat sera renouvelé de manière tacite pour des périodes consécutives de 1 an (« ***Période de Renouvellement*** »). Futur Master informera le Client par courriel trois (3) mois avant l'échéance de la Période de Renouvellement. Le Client dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour confirmer ou infirmer par mail avec accusé de réception, la reconduction du contrat auprès de FuturMaster.

Lorsque le présent Contrat prend fin pour quelque raison que ce soit, ses stipulations continuent de s'appliquer aux Bons de Commande, en cours qui conserveront leur plein effet jusqu'à leurs termes respectifs, sauf accord contraire.

Article 12 - Résiliation

12.1 Résiliation du Contrat

Chacune des Parties pourra résilier le Contrat, ou selon le cas un Contrat d'Application ou un Statement of Work ou un Bon de Commande, de plein droit dans les cas suivants:

- en cas de manquement grave de l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du Contrat et dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure restée sans effet pour autant que le manquement soit susceptible d'être réparé ou immédiatement dans le cas contraire ;

- en cas de redressement judiciaire, règlement amiable ou liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'autre Partie (dans les conditions prévues au livre 6 du Code de Commerce, sous réserve de l'application des dispositions particulières de l'article L 621-28 du Code de Commerce) ou de procédure analogue ou similaire applicable à l'autre Partie ultérieurement ou dans tout autre pays.

12.2 Conséquences de la résiliation du Contrat

En cas de résiliation, chaque Partie restituera, à la date de résiliation effective du Contrat, à l'autre Partie, tous les éléments appartenant à cette dernière en sa possession et prendra toute mesure nécessaire pour en détruire toute copie, à l'exception

YZ PHH

d'une seule copie d'archive nécessaire pour répondre à ses obligations légales de nature fiscale et comptable, laquelle copie sera exclusivement utilisée à cette fin.

L'arrivée du terme contractuel ou la résiliation de tout ou partie du Contrat n'exempte pas le Client du respect de ses obligations antérieures, notamment celle de payer le prix des Services convenus au Contrat.

12.3 Réversibilité

A l'expiration du Contrat, ou en cas de résiliation de celui-ci quelle qu'en soit la cause, la Société dans le cadre de la réversibilité et afin de permettre au Client de reprendre ou de faire reprendre par un prestataire de son choix la maintenance de la Solution, fournira au Client : (i) l'historique des différentes actions de maintenance entreprises par FuturMaster depuis l'entrée en vigueur du présent Contrat, (ii) l'état de la maintenance en cours, et (iii) l'ensemble des procédures développées par FuturMaster au titre du Contrat, étant entendu que les Livrables auront été livrés conformément à l'article 3 du présent Contrat.

Sur demande du Client et devis préalablement accepté par le Client, FuturMaster pourra également assurer les prestations de formation et de Transfert de Connaissances aux personnels du Client ou du prestataire désigné par le Client appelés à reprendre la Tierce Maintenance Applicative.

A cet effet, FuturMaster préparera et soumettra au Client dans les meilleurs délais un plan de transition exposant (i) les tâches à accomplir par chacune des Parties pour assurer la transition, (ii) un échéancier desdites tâches et (iii) les prix correspondants qui seront facturés par FuturMaster au Client. Ces prix devront correspondre aux usages de la profession.

Article 13 - Propriété Intellectuelle

Le Contrat n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété au profit du Client. Tous les éléments faisant partie du Progiciel et les Logiciels Tiers ainsi que tout Livrable et tout produit résultant des Services fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat restent la propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En conséquence, le Client reconnaît et accepte que FuturMaster est titulaire de tous les droits sur toute copie, traduction, modification, adaptation ou application du Progiciel qui pourront être créés par FuturMaster ou le Client, y compris toute amélioration ou développement du Progiciel.

Si une personne représentant ou salarié ou consultant du Client est présumée être propriétaire des droits sur les éléments susmentionnés en tant qu'auteur, le Client s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour que ladite personne cède tous ses droits à FuturMaster et aux tiers éditeurs concernés. Si du fait des dispositions légales applicables, les droits de cette personne ne peuvent être cédés, le Client prendra les dispositions nécessaires pour qu'elle renonce à l'exercice de ses droits, ou si une telle renonciation n'est pas licite, pour que soit octroyé à FuturMaster ou aux tiers éditeurs, le droit exclusif, irrévocable, à titre gratuit, pour une durée indéterminée et dans le monde entier, d'utiliser, de commercialiser et de modifier ces éléments sans devoir identifier la personne auteur ou obtenir le consentement préalable de ce dernier. A la demande de FuturMaster, le Client prendra les dispositions nécessaires pour conclure avec la personne auteur un accord écrit formalisant les droits de FuturMaster et des tiers éditeurs concernés prévus par le présent article.

Le Client s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute autre personne, aux droits de propriété intellectuelle de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. Le Client s'engage à prendre à l'égard de son personnel et/ou de toute tierce personne qui aurait légitimement accès aux Services suite à l'autorisation de FuturMaster, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En outre, le Client s'interdit de supprimer ou modifier les mentions de la titularité des droits de propriété intellectuelle ou toute autre mention de propriété de FuturMaster apparaissant sur certains éléments des Services et/ou des Livrables et s'engage à reproduire et faire apparaître les mêmes mentions sur toute copie complète ou partielle du Progiciel ou de sa Documentation ou des Livrables qu'il aura réalisé.

42 PHH

Article 14 - Obligations générales de collaboration

Chacune des Parties s'engage à coopérer ensemble de manière active et permanente en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations au titre du Contrat. La délivrance par FuturMaster des Services dépend de l'exécution par le Client de ses propres obligations contractuelles. Constitue notamment une obligation essentielle et déterminante à la charge du Client, l'obligation d'exprimer clairement ses besoins et ses contraintes, afin notamment de déterminer précisément les Services dans les conditions convenues dans le cadre du Contrat.

Le Client reconnaît et accepte de fournir, à ses frais exclusifs pour les besoins d'exécution du calendrier d'installation, les moyens que FuturMaster pourrait demander pour la bonne exécution du Contrat. A cet effet, le Client devra :

- mettre à disposition de FuturMaster des espaces de bureaux, des moyens tels que téléphones, ordinateurs et autre assistance et coopération de la part de son personnel ; et
- mettre en place les procédures adéquates de sauvegarde, de sécurité et de contrôle de virus sur les moyens informatiques qu'il met à la disposition de FuturMaster.

Le Client s'engage à fournir avec explicitation si besoin à FuturMaster, à ses frais et rapidement et dans un délai compatible avec le calendrier d'installation estimé, toutes informations et tous documents nécessaires à l'exécution du Contrat et garantit que les informations et documents remis à FuturMaster sont ou seront exacts, précis et non équivoques. En conséquence, si des pertes, dommages ou déficiences dans les Services fournies par FuturMaster résultaient d'informations ou de documents inexacts, incomplets ou autrement défectueux fournis par le Client, la responsabilité de FuturMaster ne pourrait pas être retenue.

Le Client déclare conserver le contrôle, la direction et la coordination du projet d'installation et d'utilisation des Services. Chacune des Parties s'engage à désigner un responsable de projet, investi d'un pouvoir de décision et possédant toutes les compétences techniques permettant de prendre toute décision à l'égard des solutions proposées par FuturMaster. Chaque Partie s'engage à ne pas retarder les éventuelles validations requises et d'une manière générale à informer l'autre Partie de tout événement susceptible de retarder ou de compromettre l'exécution des Services, telle que convenue par les Parties.

Article 15 - Gestion du Contrat - Gouvernance

15.1 Chacune des Parties s'engage à désigner un responsable qui sera l'interlocuteur privilégié chargé des relations avec l'autre Partie et responsable du suivi de l'exécution du Contrat (le "**Responsable du Contrat**"). Ces interlocuteurs seront responsables du suivi de l'exécution du Contrat.

Les interlocuteurs ainsi désignés pourront, le cas échéant, en cas d'indisponibilité, être remplacés temporairement ou définitivement par une personne disposant d'un niveau de compétence (qualifications et expérience) au moins égal à l'interlocuteur initial. Ces modifications feront l'objet d'une notification à l'autre Partie.

Les interlocuteurs disposent des pouvoirs nécessaires pour agir et décider au nom de la Partie qu'ils représentent pour les seules questions financières et opérationnelles liées à l'exécution du Contrat.

15.2 Chacune des Parties conviennent également de constituer les comités de suivi et comités de pilotage et/ou toute autre structure de gouvernance suivant les modalités d'exécution des Services prévus dans le Statement of Work applicable.

Article 16 - Obligations de confidentialité réciproques

Les Parties (i) s'engagent à prendre toutes mesures pour assurer la stricte confidentialité de toute Information Confidentielle et (ii) conviennent que toute Information Confidentielle reçue de l'autre Partie ne sera utilisée que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exécution du présent Contrat. Cette obligation de confidentialité n'engage pas les Parties dans la mesure où les Informations Confidentielles :

- sont généralement accessibles au public, ainsi que celles qui le deviennent, autrement qu'à la suite d'une violation du présent article ;
- sont obtenues de tiers non soumis à une obligation de confidentialité concernant ces informations ;
- sont ou ont été développées de manière indépendante par la Partie réceptrice de l'information ou étaient connues par cette dernière avant leur réception.

72 PHH

Chacune des Parties sera en droit de divulguer toute Information Confidentielle en application d'une décision émanant d'un tribunal, d'un organisme public ou d'une autre autorité gouvernementale, auquel cas la Partie réceptrice des informations concernées devra le notifier immédiatement à la Partie divulgatrice de ces Informations Confidentielles et devra s'efforcer, dans la limite du possible, de limiter la portée de cette décision ou encore empêcher la divulgation publique de ces informations. Aucun retard dans l'exercice ou absence d'exercice par la Partie divulgatrice de l'un de ses droits au titre du présent Contrat ne sera interprété comme valant renonciation à ce droit, ni au droit d'introduire une demande portant sur quelque manquement futur au Contrat.

A la première demande et au plus tard à la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, chacune des Parties devra restituer à l'autre Partie toutes Informations Confidentielles de cette dernière et toutes copies totales ou partielles en possession de la Partie Réceptrice.

Futurmaster s'engage à ne pas utiliser ni faire référence aux dénominations sociales ou marques du Client, à quelque fin que ce soit, y compris à titre de référence commerciale, sans autorisation préalable, expresse et écrite du Client.

Article 17 - Protection des données du Client

Chacune des Parties s'engage à respecter les dispositions prévues dans la Charte de protection des données personnelles du Groupement les Mousquetaires.
Chaque Partie s'engage ainsi à respecter les dispositions relatives à la protection des données personnelles du Client et des Bénéficiaires conformément aux lois et réglementations applicables en matière de protection des données personnelles et de la vie privée, en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles » (RGPD), ainsi que les lois nationales, délibérations et recommandations de la CNIL ou de toute autre autorité de contrôle ou de supervision compétente au titre du Contrat ou d'une des Parties.

Article 18 - Non sollicitation du personnel

Chacune des Parties s'interdit d'approcher ou de solliciter tout membre du personnel de l'autre Partie avec lequel elle aura été en contact dans la perspective de l'engager ou de le faire travailler, que ce soit directement ou indirectement, sans son accord écrit préalable, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur concerné.

La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent Contrat et pendant les deux (2) ans qui suivront sa cessation, pour quelque cause qu'elle survienne. En cas d'infraction à la présente interdiction, la partie défaillante sera tenue de payer immédiatement à l'autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les frais de recrutement d'un remplaçant.

Article 19 - Cession

Le Client ne pourra céder ses droits ou obligations issues du Contrat sans l'accord préalable et écrit de FuturMaster. Toute cession non autorisée du présent Contrat sera nulle et non avenue.

Le Client reconnaît et accepte que les Services pourront être fournis par une Société Bénéficiaires ou une entité partenaire de FuturMaster, étant entendu que FuturMaster restera responsable de l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues par les présentes.

Futurmaster ne peut céder tout ou partie du Contrat à des tiers, sans l'accord écrit et préalable du Client. Futurmaster pourra céder le Contrat à toute Société Bénéficiaires.

En cas d'apport à une société non contrôlée par Futurmaster, de fusion, scission, apport partiel d'actifs, dissolution, ou toute opération avec transmission universelle de patrimoine avec une société n'appartenant pas au même groupe que Futurmaster ou en cas de changement de contrôle ou cession d'activités, Futurmaster doit en informer immédiatement le Client. Par changement de contrôle, on entend tout apport, cession, fusion ou autre opération ayant pour effet de modifier le contrôle, direct ou indirect, de Futurmaster ; le contrôle est défini comme la détention, directe ou indirecte, de la majorité des actions conférant le droit de vote ou le droit de nommer la majorité des membres du conseil d'administration de Futurmaster.

97 PKH

Article 20 - Sous-traitance

Futurmaster ne peut sous-traiter qu'une partie de ses droits et obligations au titre du Contrat sous réserve d'avoir reçu l'accord préalable et écrit du Client, que celui-ci ne pourra refuser que pour justes motifs. Dans tous les cas, Futurmaster reste responsable de la bonne exécution et de Services sous-traités par ses Sous-traitants.

Le Contrat ne pourra être modifié que par voie d'avenant dûment validé et signé par le représentant habilité de chacune des Parties.

Il représente, avec tout Statement of Work ou Bon de Commande applicable ou tout autre document relatif aux Services prévu par les présentes, l'intégralité de l'accord et des engagements existant entre les Parties en ce qui concerne la fourniture des Services par FuturMaster au Client. Il remplace et annule toutes les communications, documents et/ou engagement oral ou écrit échangés antérieurement à la conclusion du Contrat par les Parties ainsi que toutes conditions générales d'achat de produits ou de services du Client.

Article 21 - Notification

Toute notification ou communication devant ou pouvant être adressée par l'une des Parties à l'autre au titre du présent Contrat doit être délivrée en mains propres ou être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse de cette Partie spécifiée en-tête du présent Contrat ou à toute autre adresse qui sera communiquée par écrit par cette Partie.

Article 22 - Renonciation

Le fait que l'une des Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque des dispositions du Contrat ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra pas être interprété et ne constituera pas une renonciation par cette Partie à son droit de faire appliquer ultérieurement cette disposition ou toute autre disposition du Contrat.

Article 23 - Invalidité – Nullité partielle

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. En conséquence, si l'une des clauses du Contrat est ou devient caduque ou nulle, elle sera réputée non écrite et les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour remplacer toute clause caduque ou nulle par une clause nouvelle permettant le maintien de l'équilibre technique et économique du Contrat.

Article 24 - Droit applicable – Juridiction compétente

Le Contrat est soumis au droit français.

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat devra être soumis aux dirigeants de chacune des Parties ayant la capacité et le pouvoir de négociation et de conclure des transactions et, si possible, à des personnes d'un niveau hiérarchique supérieur que celui des personnes impliquées dans la gestion quotidienne du Contrat. Chacune des Parties s'engage à se réunir rapidement et, au plus tard, dans les dix (10) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'autre Partie.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de priver chacune des Parties d'agir devant les juridictions compétentes, à tout moment, en vu de préserver leurs droits liés à l'objet du différend.

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la Cour d'Appel de Paris, y compris en référé, nonobstant l'appel en garantie ou la pluralité de défendeurs.

72 PHH

ACCEPTE ET CONVENU :

En deux (2) exemplaires originaux

Raison sociale du Client AGROM SERVICES	**Raison sociale du prestataire** FuturMaster France
Nom et Titre (en majuscules) Pierre-Hervé HOURMANT DSI Groupe	**Nom et Titre (en majuscules)** Yacine ZEROUAL Country Manager
Signature 25/10/2019	**Signature** 25/10/2019 FUTURMASTER France 1 Cours de l'Ile Seguin - Immeuble Aurélium 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (France) Tél. 01 46 08 05 45 - Fax 01 46 08 03 88 RCS 834 285 837

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Statement of Work
Annexe 2 : Procédure de Demande de Modification

PHH

Annexe 2 – Procédure de demande de modification

Toute demande du Client visant à modifier une disposition du SOW applicable, ou dépassant le cadre du SOW applicable, ou toutes demandes du Fournisseur concernant des modifications majeures à l'énoncé du SOW, doit être documentée par écrit via un Formulaire de Demande de Modification entièrement validé par le Directeur de Projet avant que FuturMaster ne commence à fournir des livrables et / ou services supplémentaires pour les modifications concernées.

Chaque formulaire de demande de changement énoncera les travaux à réaliser, avec acceptation des parties.

La Partie sollicitant la modification enverra le Formulaire de Demande de Modification au responsable de projet de l'autre Partie. Les parties discutent sans délai du Formulaire de Demande de Modification et des conséquences des modifications demandées sur la prestation des services ou des frais applicables (le cas échéant).

Toute modification apportée aux produits livrables et / ou aux services énoncés dans le SOW sera fournie par FuturMaster sur la base indiquée dans le Formulaire de Demande de Modification. Les travaux seront réalisés en fonction du temps et des ressources aux taux standard négocié par les Parties dans le Contrat MSA sauf indication contraire dans le Formulaire de Demande de Modification.

Dans les cinq (5) jours ouvrables après la réception de l'offre du Fournisseur ou dans tout autre délai convenu par les Parties, le Client doit informer par écrit FuturMaster de sa décision:

i. D'accepter l'offre, auquel cas le Formulaire de Demande de Modification doit être signé pour refléter la modification; ou
ii. De refuser l'offre, auquel cas l'énoncé du SOW applicable reste en vigueur sans modification.

Toute demande de modification doit respecter la procédure décrite ci-dessus. A défaut, aucune demande de modification ne sera examinée et/ou traitée par l'une ou l'autre des Parties.. Sauf convention contraire, en l'absence de demande de modification, le fournisseur doit, continuer à fournir les services conformément au SOW applicable. Pour éviter toute confusion, dans le cas où un formulaire de demande de modification est signé, aucune autre disposition de l'énoncé des travaux ne sera modifiée, à l'exception de celles expressément modifiées dans le dit formulaire.

ZZ PMM

Demande De Modification

Master Services Agreement datée du [!_____] SOW N°/Ref: [_____] Demande de modification N°: [_____] Nom du projet /Ref: [_____]

Cette demande de modification est émise conformément aux dispositions du contrat MSA (le «contrat») et du SOW susmentionnés, conclus entre FuturMaster (le «fournisseur») et le [_____] (le «client») signé le [_____] et présente une variante du SOW susmentionnée.

Titre demande de modification	
Initiateur	
Date de la demande	
Date prévue	
Version prévue	

Raison du changement	
Détails du changement	[les details de la raison du changement] / [inclure tout changement de spécifications] *[voir l'annexe 1 jointe]*

Devis (si applicable)	[modifications des frais / coût du changement] *[voir l'annexe 1 jointe]*
Echéancier de paiement (si applicable)	*[voir l'annexe 1 jointe]*
Planning de mis en oeuvre	[Inclure toutes les propositions d'acceptation du changement] *[voir l'annexe 1 jointe]*

TB PHh

Impact du changement sur d'autres aspects du SOW	[Devrait inclure, mais ne se limite pas à:] [Le terme du contrat/ Le profil de paiement/ la documentation à fournir] [Autres questions contractuelles]
Date d'expiraton de la validité de la demande de changement	[JOUR/MOIS/ANNEE]

Cette **Demande de Modification** présente une variation ou des variations du SOW, mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du Fournisseur	**Signé pour et au nom du Client:**
Signature:	Signature:
Nom: [ ]	Nom: [ ]
Poste: [ ]	Poste: [ ]
Date [ ]	Date [ ]

YB PHU